



Bestuurskern

Dir. Luchtvaart
Afdeling Duurzame Luchtvaart

Rijnstraat 8
Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Contactpersoon

Datum	19 juli 2023
Nummer	IENW/BSK-2023/
Betreft	Subsidieverlening Macaw

Geachte heer,

Met uw aanvraag van 31 januari 2023 vraagt u, namens SkyNRG, subsidie voor het project Macaw. Ik beschouw SkyNRG als individueel begunstigde en subsidieontvanger in de zin van de beschikking.

Concreet vraagt u voor de jaren 2023 en 2024 een subsidie van maximaal €2.850.000,- voor het testen van de haalbaarheid van een technologische innovatie met als doel een mogelijke inpassing in de pre-treatmentsectie van de duurzame kerosine fabriek (DSL-01).

Het uiteindelijk vast te stellen subsidiebedrag is afhankelijk van de daadwerkelijk gerealiseerde kosten. Als u de activiteiten heeft verricht voor een bedrag dat lager is dan het bedrag dat daarvoor is begroot, wordt het verschil bij de vaststelling in mindering gebracht. De niet-bestede middelen worden teruggevorderd.

In mijn administratie is uw aanvraag bekend onder zaaknummer 31191743.

Met deze brief beslis ik op uw aanvraag.

Beoordeling aanvraag

Activiteiten

Project Macaw richt zich op onderzoeken van een technologische innovatie met als doel een mogelijke inpassing in de pre-treatmentsectie van de duurzame kerosine fabriek. De door SkyNRG uit te voeren activiteiten behelzen:

- Testen met grondstoffen in de pilotopstelling van ARA (WP1);
- Onderzoeken of de gereinigde grondstoffen geschikt zijn voor de productie van duurzame kerosine, in een pilotopstelling van katalysatorleverancier Topsoe (WP1);
- Uitwerking technisch ontwerp HCU-unit (WP2);
- Uitwerking businesscase (WP3)
- Aanpassing risico-register en planning (WP3)
- Aanpassing vergunning (WP3)
- Voorbereiden besluit (WP4)

Staatssteun

Ons kenmerk

IFNW/BSK-2023/

Datum

Datum
19 juli 2023

Het verstrekken van subsidie mag niet leiden tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Hierbij geldt dat staatssteun in beginsel verboden is. Een steunmaatregel kan echter verenigbaar zijn met de interne markt, als deze valt binnen de juridische kaders vastgesteld door de Raad van de Europese Unie op voorstel van de Europese Commissie of door de Europese Commissie is goedgekeurd. Op deze subsidie zijn de Algemene groepsvrijstellingsverordening (hierna: AGVV) en de-minimis-verordening van toepassing waarbij bepaalde categorieën steun met de interne markt verenigbaar worden verklaard. Ik heb gecontroleerd dat voldaan is aan alle vereisten uit hoofdstuk 1 van de AGVV. Zo heb ik onder meer geconstateerd dat u geen onderneming in moeilijkheden bent, zoals bedoeld in de Mededeling van de Commissie betreffende richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden. Verder heb ik vastgesteld dat met de activiteiten niet eerder is begonnen dan na de aanvraag van de subsidie van 31 januari 2023.

Bestuurskern

Dir. Luchtvaart
Afdeling Duurzame
Luchtvaart

Datum

19 juli 2023

Ons kenmerk

IENW/BSK-2023/

Werkpakket 1

De activiteiten van werkpakket 1 kunnen worden gekwalificeerd als experimentele ontwikkeling in de zin van artikel 25 van de AGVV. Dit betekent dat de maximale steunintensiteit ten hoogste 25% bedraagt. Hier komt een percentage van 10% bovenop nu is vastgesteld dat SKYNRG een middelgrote onderneming is. De kosten voor dit werkpakket zijn begroot op €404.920,-. Dit betekent dat er voor €141.722,- (35%) subsidie kan worden verleend.

Werkpakket 2

De activiteiten van werkpakket 2 kunnen worden gekwalificeerd als 'milieustudie' in de zin van artikel 49 van de AGVV. Dit betekent dat de maximale steunintensiteit ten hoogste 60% bedraagt. Hier komt een percentage van 10% bovenop nu vastgesteld is dat SKYNRG een middelgrote onderneming is. De kosten voor dit werkpakket zijn begroot op €3.549.700,- euro. Dit betekent dat er voor €2.484.790,- (70%) subsidie kan worden verleend.

Werkpakket 3

De externe activiteiten van werkpakket 3 kunnen, vanwege de nauwe samenhang met de activiteiten onder werkpakket 2, worden gekwalificeerd als 'consultancydiensten voor een milieustudie' in de zin van de artikelen 49 jo. 42 van de AGVV. Dit betekent dat de maximale steunintensiteit ten hoogste 60% bedraagt. Hier komt een percentage van 10% bovenop nu vastgesteld is dat SKYNRG een middelgrote onderneming is. De kosten voor dit deel van het werkpakket zijn begroot op €500.500,-. Dit betekent dat er voor dit deel €350.350,- (70%) subsidie kan worden verleend.

De interne activiteiten binnen werkpakket 3, bestaande uit loonkosten, worden verleend onder de de-minimis-verordening. De-minimissteun die niet wordt verleend voor of kan worden toegewezen aan specifieke in aanmerking komende kosten, mag worden gecumuleerd met andere staatssteun die wordt verleend op grond van een groepsvrijstellingsverordening die of een besluit dat de Commissie heeft vastgesteld. De kosten voor dit deel van het werkpakket zijn begroot op €128.700,-. Dit betekent dat er voor dit deel €128.700,- subsidie kan worden verleend.

In totaal kan voor €479.050,- subsidie worden verleend.

Werkpakket 4

De activiteiten van werkpakket 4 zien onder andere op het updaten van contracten, een externe validatie van het project vanuit financieringsperspectief, en het voorbereiden van het beslissingsmoment in het "Investor Board". Deze steun kan gedeeltelijk worden verleend onder de de-minimis-verordening. De kosten voor dit deel van het werkpakket zijn begroot op €183.700,-. Gelet op eerder aan SkyNRG verleende steun, waarbij gebruik is gemaakt van de de-minimisverordening, en toekenning van een deel van werkpakket 3, waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van de de-minimisverordening, kan €37.280,- subsidie worden verleend. Voor het overige gedeelte kan geen subsidie worden verleend.

Conclusie

Gelet op het voorgaande bedraagt het maximale subsidiebedrag onder de staatssteunregels € 3.142.842,-. Conform de gecommuniceerde reservering op de 2023 begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bedraagt het maximale te subsidiëren bedrag € 2.850.000,-. Het verschil van € 292.842,- tussen bovenstaande en deze reservering zal op WP2 in mindering worden gebracht waardoor er voor dit werkpakket € 2.191.948,- aan subsidie kan worden verleend.

Kennisgeving

Ik merk op dat ingevolge artikel 9, tweede lid, van de AGVV deze beschikking (volledige tekst) op het internet en op de website van de Europese Commissie bekend zal worden gemaakt. Ook zal binnen 20 werkdagen een kennisgeving zoals bedoeld in artikel 11 van de AGVV aan de Europese Commissie worden gedaan.

Besluit

Hierbij verleen ik aan SkyNRG een subsidie van in totaal € 2.850.000,- voor het project Macaw. Dit bedrag is exclusief belastingen en BTW. Belastingen en BTW wordt niet gesubsidieerd, tenzij de subsidieontvanger kan aantonen dat deze belastingen niet teruggevraagd kunnen worden (bijvoorbeeld met een schriftelijke uitspraak van de betreffende inspecteur der belastingen).

De subsidie is gebaseerd op artikel 4.24, derde lid, onder d, van de Algemene wet bestuursrecht.

Waar moet u aan voldoen?

U moet voldoen aan de verplichtingen in de wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de subsidie en aan al hetgeen in deze beschikking is opgenomen. U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving hiervan en de eventuele gevolgen bij niet-naleving.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving is in ieder geval van toepassing op de subsidie:

- Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2 (Subsidies);
- Staatssteunregelgeving, artikelen 107 t/m 109 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de bijbehorende verordeningen en Verordening

Bestuurskern

Dir. Luchtvaart
Afdeling Duurzame
Luchtvaart

Datum

19 juli 2023

Ons kenmerk

IENW/BSK-2023/

(EU) nr. 651/2014, PbEU 2014, L 187 (Algemene groepsvrijstellingsverordening, AGVV).

De wet- en regelgeving kunt u raadplegen via www.wetten.overheid.nl.

Bestuurskern

Dir. Luchtvaart
Afdeling Duurzame
Luchtvaart

Datum

19 juli 2023

Ons kenmerk

IENW/BSK-2023/

Subsidieverplichtingen

1. U dient mij onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig, of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet geheel of niet tijdig aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.
2. U dient voor elke essentiële wijziging in de aard of de uitvoering ten opzichte van de aanvraag mijn voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen. Aan mijn toestemming kan ik nadere verplichtingen verbinden.
3. De inrichting van uw administratie dient zodanig te zijn dat deze aansluit bij de door u ingediende begroting en daaruit te allen tijde op eenvoudige- en duidelijke wijze de rechtstreeks tot het project te rekenen kosten kunnen worden afgelezen.
4. Op mijn verzoek dient u inlichtingen te verschaffen over de voortgang of resultaten van het project. U bent verplicht om op mijn verzoek medewerking te verlenen aan een (tussen)evaluatie van het beleid op grond waarvan deze subsidie is verstrekt. Deze verplichtingen gelden tot vijf jaar na de datum van de beschikking tot subsidie vaststelling.
5. U doet mij onverwijld schriftelijke mededeling van betalingsproblemen, de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot het verlenen van surseance van betaling aan u of tot faillietverklaring van u.
6. Uiterlijk binnen 13 weken na afronding van dit project dient u bij mij een verzoek om subsidie vaststelling in.
7. U voert het project uit in overeenstemming met de verplichtingen, opgenomen in artikel 25 van EU Verordening 651/2014 en deze beschikking.
8. U dient bij de uitvoering van alle (subsidiabele) activiteiten rekening te houden met de mededingingsregels en volgens de daarin gestelde kaders te handelen.

Meldingsplicht

Een van de verplichtingen waar u aan moet voldoen betreft de meldingsplicht. U moet direct melding doen van feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de subsidie. Daarvan is in ieder geval sprake als voor u aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht, of als niet, niet tijdig of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn. Ook indien door een ander bestuursorgaan voor dezelfde activiteiten subsidie is/wordt verstrekt, doet u daarvan onverwijld mededeling.

Uw melding, voorzien van een toelichting en relevante stukken, doet u schriftelijk bij uw contactpersoon. Ook als u twijfelt of u iets moet melden, verzoek ik u contact op te nemen met uw contactpersoon.

Verantwoording

Om de subsidie vast te kunnen stellen, dient u een activiteitenverslag en een financieel verslag in. Aan de hand van dit activiteitenverslag en financieel verslag toont u aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn. Ook legt u daarmee rekening en verantwoording af omtrent de aan de activiteiten verbonden kosten en opbrengsten.

Hoe ziet het activiteitenverslag eruit?

Het activiteitenverslag bevat een overzicht van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend en van de daarmee bereikte resultaten. De inrichting van het verslag komt overeen met de inrichting van het activiteitenplan. Het verslag bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in het activiteitenplan, en de feitelijke realisatie.

Bestuurskern

Dir. Luchtvaart
Afdeling Duurzame
Luchtvaart

Datum

19 juli 2023

Ons kenmerk

IENW/BSK-2023/

Hoe ziet het financieel verslag eruit?

Aan de hand van het financieel verslag geeft u een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent de kosten en opbrengsten per gerealiseerde activiteit, inclusief een toelichting per post. Het financieel verslag sluit aan op de begroting waarvoor subsidie is verleend en gaat vergezeld van een controleverklaring. Deze is opgesteld door een accountant, overeenkomstig het bijgaande controleprotocol van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het activiteitenverslag en financieel verslag zendt u binnen 26 weken na de datum waarop de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht aan:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
t.a.v. FIB-UDAC-F&I/team Subsidies
Postbus 20906
2500 EX Den Haag,
of per e-mail naar: Postbus IBIsubsidies@minienw.nl.

Dit betekent dat beide verslagen uiterlijk op 15 juli 2024 moeten zijn ingediend.

Administratieplicht

U houdt een administratie bij waaruit het volgende blijkt: de voor de subsidievaststelling van belang zijnde rechten en verplichtingen, en de kosten en opbrengsten. De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende zeven jaren na de vaststelling van de subsidie bewaard.

Wat als u zich niet aan de voorschriften houdt?

Het niet voldoen aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn of het niet (geheel) uitvoeren van de activiteiten kan tot gevolg hebben dat u de subsidie geheel of gedeeltelijk dient terug te betalen, inclusief wettelijke rente.

Ik wijs u er verder op dat er een misbruikregister wordt bijgehouden met oog op het tegengaan van misbruik bij subsidieverstrekking.

Wanneer ontvangt u de subsidie?

Ik verleen u bij deze een voorschot van 100%, zijnde €2.850.000,- voor het jaar 2023. Het voorschot zal worden betaald binnen 6 weken na de dag van verzending van deze beschikking op uw bankrekeningnummer: [REDACTED]

Wanneer wordt de subsidie vastgesteld?

Binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling, stel ik de subsidie vast. Indien de beschikking niet binnen 13 weken kan worden gegeven zal ik u daarvan in kennis stellen en daarbij een redelijke termijn noemen waarbinnen de beschikking tegemoet gezien kan worden.

Bestuurskern

Dir. Luchtvaart
Afdeling Duurzame
Luchtvaart

Datum

19 juli 2023

Ons kenmerk

IENW/BSK-2023/

Ik wijs u erop dat de Europese Commissie nog gedurende tien jaar na de vaststelling van deze subsidie, deze achteraf nog kan controleren. Ik raad u aan de relevante documenten met betrekking tot deze subsidie gedurende deze periode te bewaren.

Heeft u vragen?

Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met uw contactpersoon: [REDACTED]

Ik wens u veel succes met de uitvoering van de activiteiten

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,

Directeur-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken,
[REDACTED]

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20901, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
- d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
- e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Een bezwaarschrift kan uitsluitend per gewone post en niet per e-mail worden ingediend.

Machtigt u iemand om namens u bezwaar te maken? Stuur dan ook een kopie van de machtiging mee. Bij indiening van een bezwaarschrift namens een rechtspersoon, dient u documenten mee te sturen (origineel uittreksel uit het handelsregister en/of een kopie van de statuten van de rechtspersoon) waaruit blijkt dat u bevoegd bent namens de rechtspersoon op te treden.